

Les sources du Droit :

A. Qu'est-ce que le Droit ?

C'est l'ensemble des règles qui permettent et organisent la vie en société. Le Droit s'impose grâce à une institution judiciaire qui édicte des règles dont la caractéristique est de comporter une sanction.

Le Droit est aussi un ensemble de procédures d'attribution de droits comme voter , se marier, acheter un appartement, le vendre...

C'est une **matière évolutive** : le domaine du Droit se développe et s'accroît en fonction des connaissances et des activités humaines.

Le droit utilise **un vocabulaire particulier**, des techniques, **un raisonnement juridique** qui forme le cadre du droit dans lequel les règles pourront être exprimées.

Les principaux objectifs visés par le Droit sont la recherche de la justice, de la sécurité et de la légalité. C'est une science humaine réalisée par des hommes et pour des hommes, et non une vérité unique et définitive. C'est la raison pour laquelle la justice reste un idéal et non un résultat.

B. Le Droit objectif et les droits subjectifs

On distingue le **Droit objectif**, qui est la source des prérogatives, c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables dans une société donnée et les **droits subjectifs** qui sont les prérogatives juridiques reconnues aux sujets de droits, les personnes, par le Droit objectif.

Quand un individu dit « j'ai le droit de ... », il exprime un droit subjectif.

Toute personne peut donc se prévaloir de ses droits subjectifs dans ses relations avec les autres en invoquant s'il y a lieu la protection de ces droits par les pouvoirs publics.

C. Le Droit positif

Le droit positif est l'ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur dans un État donné à un moment donné. Les droits varient d'un pays à l'autre et évoluent dans le temps.

On peut définir le droit positif comme **le droit tel qu'il existe réellement.**

D. Le droit objectif : la règle de droit

Le Droit est un instrument de régulation des rapports humains en société. En ce sens c'est une règle. Par conséquent la règle de droit est une règle de conduite dans les rapports sociaux.

La règle de droit se différencie des autres règles (règles morales, règles de politesse, règles religieuses...) par ses caractères.

Elle est **générale**, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une norme destinée à s'appliquer à tout individu qui répond aux conditions d'application de la règle.

C'est d'ailleurs une exigence formulée dans l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ainsi les hommes sont égaux devant la loi quand ils sont placés dans la même situation.

Elle est **impersonnelle** ou abstraite. Comme elle vise une catégorie, elle n'atteint les personnes qu'au travers de cette catégorie et non pas de façon nominative.

Elle est **obligatoire** car elle s'impose à tous.

Enfin, elle présente un **caractère coercitif**, puisqu'elle est susceptible de sanction qui peut être **civile** (nullité d'un contrat, dommages intérêts...) ou **pénale** (amendes, peines privatives de liberté).

E. Le droit public et droit privé

Le droit public a pour objet **l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics** et leurs rapports avec les particuliers.

Le droit privé est l'ensemble des règles régissant **les rapports entre particuliers**.

Le droit public cherche à satisfaire **l'intérêt général** alors que les règles de droit privé visent à satisfaire et à garantir des intérêts privés, des intérêts individuels.

Droit national			
Ensemble des règles en vigueur dans un état			
Droit public		Droit privé	
Relatif à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics et leurs rapports avec les particuliers		Régit les rapports des particuliers entre eux	
Droit constitutionnel	A pour objet l'organisation de l'État et le fonctionnement des institutions politiques	Droit civil	Réglemente les relations entre particuliers = droit commun
Droit administratif	Réglemente l'organisation des collectivités publiques (département, commune) et des services publics ainsi que leurs rapports avec les particuliers	Droit commercial	Ensemble des règles qui s'appliquent aux commerçants et aux opérations commerciales
		Droit social	Régit les rapports entre assurés et organismes de Sécurité sociale
Droit fiscal	Réglemente la participation financière des particuliers aux dépenses publiques	Droit du travail	Régit les rapports individuels et collectifs de travail entre employeurs et salariés
Droit pénal	Ensemble des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions. Organise le droit de punir	Droit rural	Ensemble des règles qui régissent la propriété agricole et l'exploitation des terres

Droit international	
Ensemble des règles régissant les relations juridiques dans lesquelles intervient un élément étranger	
Droit international public	Droit international privé
Régit les relations entre États, les instances internationales, les rapports États/Institutions	Régit les relations entre personnes privées appartenant à différents États

F. les sources de la règle de droit

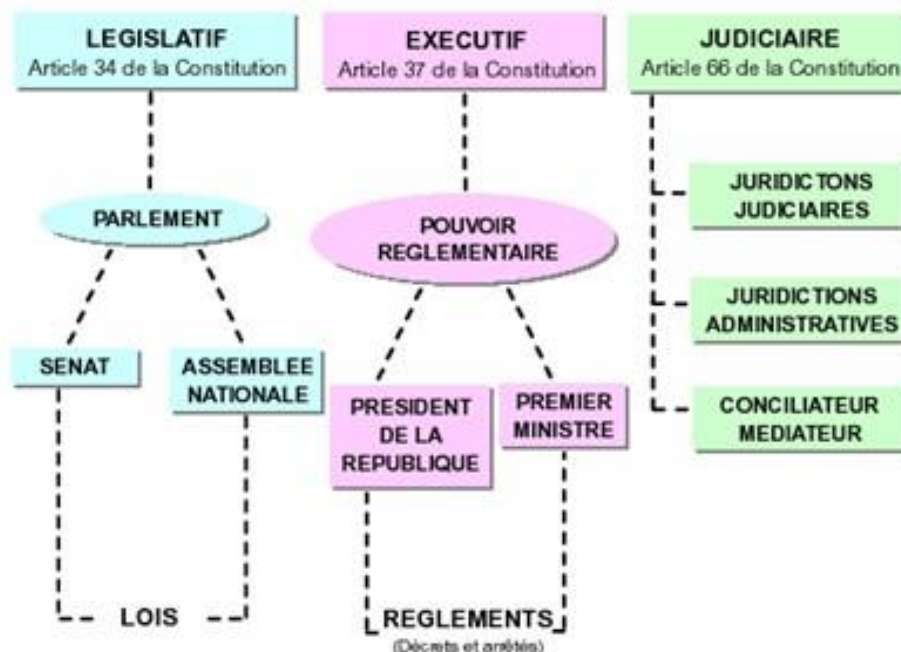
Pour l'essentiel, le Droit est composé de règles écrites émanant de l'autorité établie. Pour la plupart, elles sont dues au législateur.
On distingue les **sources nationales** du Droit et les **sources internationales** du Droit.

a- Les sources nationales : la Constitution

La **Constitution** du 4 octobre 1958, plusieurs fois modifiée, (depuis 1789, 15 Constitutions ont gouverné la France) répartit les domaines relevant du **pouvoir législatif** qui est confié au parlement, du **pouvoir exécutif** qui est confié au gouvernement et du **pouvoir judiciaire** qui est confié aux magistrats. C'est le principe de la séparation des pouvoirs.

Elle permet également le contrôle de la conformité des lois par l'institution du Conseil constitutionnel.

Enfin, elle détermine l'organisation et le fonctionnement des institutions.



Séparation des pouvoirs

b- Les sources nationales : les lois

Les **lois** sont votées en vertu de l'article 34, par le Parlement qui dispose du pouvoir législatif. Elles sont élaborées à partir de projets et de propositions de lois, ensuite elles sont discutées, amendées et votées par les deux assemblées (Nationale et Sénat).

L'article 34 prévoit que la loi fixe les règles concernant les droits civiques, le statut personnel et familial des personnes, les régimes matrimoniaux, l'organisation de la défense nationale, l'impôt, le droit du travail....

Parallèlement à ces lois dites « ordinaires » et bien qu'elles n'émanent pas de la même autorité mais qu'elles aient la même valeur figurent les ordonnances.

c- Les sources nationales : les ordonnances

Les **ordonnances** sont prises par le gouvernement en Conseil des ministres avec l'autorisation du Parlement dans les matières qui sont du domaine de la loi pendant un délai limité.

Cette disposition est visée à l'article 38 de la Constitution.

C'est le système législatif dans l'urgence.

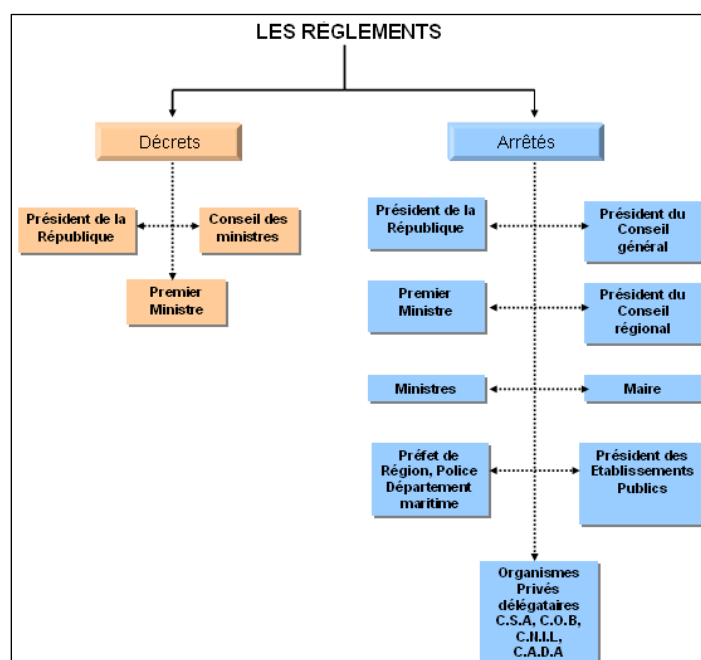
d- Les sources nationales : les règlements

Les **règlements** autonomes sont pris par le gouvernement en vertu de l'article 37 de la Constitution. Cet article indique que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Autrement dit le gouvernement est compétent dans tous les domaines non attribués au législateur.

Il dispose donc d'un pouvoir normatif propre, c'est-à-dire celui d'édicter une règle de droit.

Nota bene : Contrairement aux règlements autonomes qui constituent une source directe de la règle de droit ; les règlements d'application que sont les décrets et les arrêtés émanant du Président de la République, des ministres, des préfets, des maires ne sont pas une source de droit. Ce sont de simples mesures d'application subordonnées à la loi dont elles organisent la mise en œuvre, leur exécution.

e- Tableau récapitulatif des règlements



f- Les sources nationales : les autres sources

Les autres sources du Droit sont soit directes soit indirectes.

Les sources directes sont la **coutume** et les **usages** (ou pratiques) auxquelles on peut ajouter les réglementations des organisations professionnelles qui peuvent avoir une force obligatoire.

La coutume désigne les règles de droit qui n'ont pas été édictées par les pouvoirs publics mais qui sont devenues obligatoires par un **usage prolongé**.

La coutume a une portée générale et elle ne peut aller à l'encontre de la Loi.

Les usages ou pratiques sont des dispositions habituelles dans la vie professionnelle et économique.

Les sources indirectes sont la **jurisprudence** et la **doctrine**.

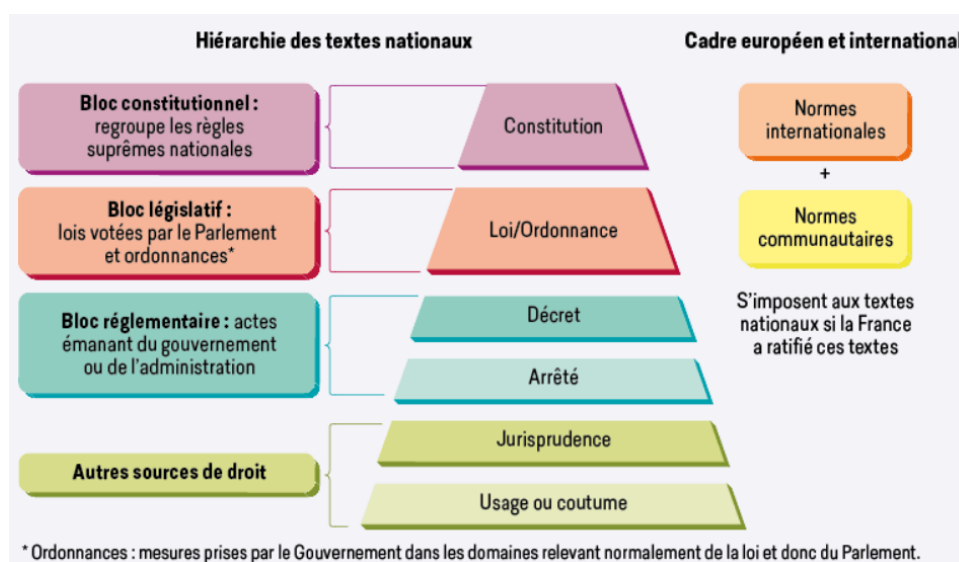
La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions. Les décisions de justice s'intègrent au Droit positif.

La jurisprudence interprète et complète les lois et les règlements, elle est le résultat du travail d'interprétation du juge dans l'application des règles de droit.

La doctrine est composée de l'ensemble des travaux et réflexions des juristes sur les problèmes de droit. Elle éclaire le Droit mais elle n'a pas de caractère impératif.

On peut ajouter aux sources indirectes du Droit, le **droit négocié**. Il s'agit du droit conventionnel qui résulte des accords conclus entre les partenaires économiques et sociaux. Les conventions collectives et les accords professionnels s'imposent aux partenaires. Aujourd'hui le droit négocié est une source importante du droit du travail.

g- Tableau récapitulatif des sources du Droit



h- Les sources internationales : les traités internationaux

Les **traités internationaux** et les conventions émanent d'autorités supranationales. Ils ont pour objet de poser des règles concernant une matière bien précise.

Les traités et conventions doivent être conformes à la Constitution. Ils ne peuvent être « ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi » (article 54). Ils **priment sur la loi interne**. Ils ont « une autorité supérieure à celle des lois » (article 55).

i- Les sources internationales : les traités communautaires

C'est l'ensemble des règles mises en place par les traités communautaires et édictées par les institutions communautaires.

Les traités communautaires ont fixés le cadre juridique des relations entre les États membres de l'Union. (Traité de Paris – 1951, de Rome – 1957, Maastricht – 1992, de Nice – 2001 pour n'en citer que quelques-uns).

Le droit européen émane des institutions européennes comme le Conseil et la Commission, il est applicable dans les États membres. On distingue :

Le **règlement** qui s'applique directement uniformément et instantanément dans tous les États membres et qui a une portée générale et une force obligatoire. On parle de « primauté » du règlement sur le droit français.

La **directive** qui fixe un but à atteindre dans un délai donné. Elle est transposée dans le droit national, elle laisse le choix de la compétence et des moyens pour atteindre le but fixé.

Le règlement a un effet direct alors que la directive est un outil d'harmonisation.

j- Les sources internationales : les décisions, les recommandations et les avis

La **décision** qui est obligatoire pour les destinataires qu'elle désigne. Elle concerne soit des États soit des particuliers.

La **recommandation** et l'**avis** qui ne sont pas des actes obligatoires mais simplement des incitations.

G. L'application de la loi

a- La force obligatoire de la loi

La règle de droit est obligatoire, elle doit être suivie par tous ceux à qui elle s'adresse. On distingue les lois impératives et les lois supplétives.

b- Les lois impératives

Certaines dispositions légales sont **impératives** ou **d'ordre public**. On ne peut les écarter par une volonté individuelle contraire. Leur caractère obligatoire est évident (article 6 du Code civil).

Il existe un important ensemble de lois d'ordre public qui répond à un double souci, celui d'orienter l'économie au nom de l'intérêt général ; il s'agit alors de l'ordre public de direction (urbanisme, économie) et celui de protéger les plus faibles contre les plus forts ; il s'agit alors de l'ordre public de protection (droits des consommateurs, droits des salariés, droits des locataires...)

c- Les lois supplétives

Bien qu'obligatoires, les lois sont supplétives lorsqu'on peut en écarter l'application **en exprimant une volonté contraire**.

Si la volonté des parties n'est pas exprimée, on y supplée en se référant à la loi, c'est-à-dire que si une loi supplétive n'a pas été écartée, elle doit être obligatoirement suivie.

Exemples de lois supplétives :

- Les époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage, sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Toutefois, par contrat, ils peuvent adopter des régimes allant de la séparation totale à la communauté universelle de biens. (article 1400 du Code civil).

Selon l'article 1836 du Code civil, relatif au contrat de société, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés.

Par conséquent, si lors de l'adoption de statuts aucune clause n'a été introduite à l'effet de permettre leur modification à des conditions différentes, la règle de l'article 1836 doit obligatoirement être suivie.

Nota bene : quelle soit impérative ou supplétive, la loi française s'applique sur tout le territoire national. En conséquence, les immeubles même possédés par des étrangers sont régis par la loi française.

Ce principe concerne aussi les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes, il est étendu aux Français résidant à l'étranger.

L'Alsace et la Moselle qui ont conservé un droit issu de l'application du droit allemand (1871-1918) font exception dans certains domaines.

d- Les expressions connues relatives à la loi

Nul n'est censé ignorer la loi.

Pour être obligatoires, les lois et les règlements doivent avoir été portées à la connaissance des citoyens. Il importe peu que les citoyens aient eu effectivement connaissance du texte pour qu'il leur soit opposable, mais il faut qu'ils aient eu cette possibilité. Il faut donc que la loi soit promulguée et publiée.

La promulgation et la publication de la loi.

Une loi parlementaire est promulguée lorsque le Chef de l'État constate officiellement son existence et la rend exécutoire et lorsqu'elle est publiée au Journal Officiel de la République française – édition lois et décrets.

À défaut de précision particulière de la loi, celle-ci est exécutoire à Paris et ailleurs après un délai d'un jour franc après sa publication au Journal officiel (article 1^{er} du Code civil).

(Un jour franc correspond à 24 heures sans compter le jour servant de point de départ, ni le jour servant de point d'arrivée.)

L'entrée en vigueur de la loi.

L'entrée en vigueur de la loi peut être différée si le texte lui-même le prévoit ou si certaines dispositions du texte nécessitent des mesures d'application pour leur exécution.

L'entrée en vigueur du texte sera alors reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Enfin, en cas d'urgence, le décret de promulgation peut prescrire que la loi entrera en vigueur dès sa publication (article 1^{er} al. 2 du Code civil).

L'abrogation de la loi.

Le mode le plus courant d'expiration de la loi est l'abrogation. Une loi est abrogée lorsqu'elle ne produit plus d'effet pour l'avenir. C'est l'autorité qui a adopté la loi qui peut décider de l'abroger.

Le conflit de lois dans le temps.

On parle de conflit de lois dans le temps, lorsque le passage d'une législation à une autre soulève parfois des problèmes alors qu'une loi nouvelle vient à modifier un état de droit existant.

Le principe de non-rétroactivité de la loi.

Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.

Ce principe signifie que la loi ne peut pas être appliquée aux conditions de création et aux effets passés de situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur.

Cette règle est fondée sur la « théorie des droits acquis » qui ne peuvent être remis en question par la loi nouvelle.

En ce qui concerne les situations juridiques en cours ; la loi nouvelle s'applique immédiatement, elle régit les situations constituées à compter de son entrée en vigueur ainsi que les effets à venir des situations juridiques en cours.

Le principe de la non-rétroactivité de la loi ne s'applique pas pour les lois expressément rétroactives, c'est-à-dire quand le législateur prévoit exceptionnellement la rétroactivité de la loi. C'est notamment le cas des lois interprétatives qui ont par nature un caractère rétroactif ; elles interprètent une loi obscure et s'incorporent à la loi interprétée.

H. L'interprétation de la loi

Les méthodes utilisées pour interpréter une la règle de droit reposent sur deux types de raisonnement : le **raisonnement par analogie** et le **raisonnement à contrario**.

a- le raisonnement par analogie

Quand le législateur n'a pas prévu de règle, de norme, pour un cas précis, on recherche la règle existant pour un cas semblable, analogue.

b- le raisonnement a contrario

On recherche la solution contraire pour les cas non visés par le texte.

Par exemple, la vente d'immeuble peut être rescindée (annulée) pour cause de lésion. A contrario la vente d'un meuble ne pourra l'être, les textes sur la lésion ne visent que les immeubles. L'article 1674 du Code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. »

c- les autres méthodes d'interprétation

D'autres méthodes d'interprétation sont utilisées tels que le raisonnement a fortiori, c'est-à-dire « à plus forte raison ».

Par exemple, si un incapable ne peut pas vendre ses biens, a fortiori il ne peut les donner. Son appauvrissement serait encore plus grave.

Il y a également le raisonnement inductif, on regroupe des règles particulières pour en tirer un principe général et enfin le raisonnement déductif, on peut résoudre un cas particulier à partir d'un principe général.

d- le syllogisme du raisonnement judiciaire

Le **syllogisme** est celui utilisé par les juristes. On admet que pour dire le droit, le juge se fonde sur un syllogisme. De même l'avocat pour conseiller ses clients doit observer les règles de droit applicables à l'espèce.

Le syllogisme consiste à partir d'une proposition principale dite majeure, pour l'appliquer à une proposition spécifique dite mineure, et en déduire une proposition finale, dite conclusion.

Illustration : Les hommes sont mortels. Or Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel.

Exemple :

Majeure	Mineure	Conclusion
C'est la norme juridique la règle de droit	Ce sont les faits de l'espèce	C'est la décision
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil)	Monsieur X a blessé Monsieur Y	Monsieur X doit être condamné à verser des dommages intérêts à Monsieur Y